



COMUNE DI SELVINO

(Provincia di Bergamo)

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale DELIBERAZIONE N. 53 DEL 23-06-2026

**OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **13:10**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

Andrea Santopietro	Sindaco	Presente
Claudio Ruggeri	Assessore	Presente
Angelo Bertocchi	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale Presenti 3 Assenti 0

Provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Vincenzo De Filippis**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dott. Andrea Santopietro** nella sua qualità di **Sindaco** per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 40 *“Contratti collettivi nazionali ed integrativi”* del D.Lgs. 165/2001 al comma 1 prevede che:
“1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- nel contesto del comma 1 dell'art. 40 sono affermati alcuni elementi determinanti della contrattazione:
 - a) il primato della legge nelle materie relative alla sanzioni disciplinari ed alla valutazione delle prestazioni ai fini del trattamento accessorio;
 - b) l'esclusione dalla contrattazione collettiva delle materie relative all'organizzazione degli uffici, al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali.
- il comma 3-bis dell'articolo 40 stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, che impone l'erogazione dei trattamenti economici accessori solo se corrispondono alle prestazioni effettivamente rese, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- la suddetta contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali ivi stabiliti.

Precisato che:

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022-2024 che ha riscritto la disciplina relativa alle relazioni sindacali, attualmente disciplinate al Titolo II del contratto;
- l'articolo 7, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 prevede che: *“I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”.*

Dato atto che la Giunta Comunale:

- ha il compito di designare i componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e conoscenze possedute dai dirigenti e delle esigenze da soddisfare connesse alla contrattazione;
- formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante.

Dato atto inoltre che:

- le attività della delegazione sono connotate da ampia discrezionalità, da esercitare nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi che rimangono prerogativa degli organi di indirizzo politico-amministrativo, inclusa l'autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi integrativi;
- la delegazione trattante ha il compito di informare periodicamente la Giunta Comunale in ordine all'andamento delle trattative;
- è indispensabile un costante e stretto collegamento tra la Giunta Comunale e la delegazione trattante per accertare, in tempo reale, il necessario consenso politico sulle scelte che si stanno per formalizzare in sede di negoziato.

Ritenuto di procedere alla designazione dei membri della delegazione trattante di parte pubblica, come indicato all'art. 7, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 23/02/2026, individuando il Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di costituire**, per i motivi esposti in premessa, la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per il personale del comparto Funzioni Locali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 e dell'art. 8, comma 2 del CCNL 23.02.2026, nominando in rappresentanza di questo Ente, il Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;
- 3) **Di trasmettere**, copia del presente provvedimento alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali del comparto.

Stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Selvino, 23 giugno 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto De Filippis Vincenzo in qualità di Responsabile di Settore, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Selvino, lì 23-06-2026

Il Responsabile del Settore
F.to Vincenzo De Filippis

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale
F.to Vincenzo De Filippis

IL Sindaco
F.to Dott. Andrea Santopietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Resp. della Pubblicazione attesta che:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. D.Lgs. n.267/2000.

Selvino, lì 26-06-2026

IL Resp. della Pubblicazione
F.to Miriam Magoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 23-06-2026, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Selvino, lì 26-06-2026

IL Segretario Comunale
F.to Vincenzo De Filippis

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.